

일련번호	특정감사 2024-05호
수령자	국립청소년인터넷드림마을

징 계

○ 제 목 : 법인카드 이용 특근매식비 부당 집행

○ 처분 내용

- 국가회계법 및 보조금관리에 관한 법률, 공기업·준정부기관 예산집행지침, 한국청소년상담복지개발원 회계규정(제3조, 제12조, 제36조) 및 예산집행지침(특근매식비), 법인카드 관리 및 사용지침(제5조, 제8조), 국립청소년인터넷드림마을 시간외 근무수당 처리지침(특근매식비) 등 예산회계 관련 법령과 규정·지침에 의거

예산은 객관적인 자료와 증빙에 의하여 공정 투명하게 집행되어야 하며, 상대방의 반대급부 또는 행위가 완료된 후에 정당한 채권자를 수취인으로 하여 지급하고, 정당한 영수증을 받아 개별 정산, 회계처리를 하여야 한다.

- 또한 임직원 행동강령(제9조, 제10조)에 의하면 “관련법령과 회계원칙 등에 따라 사실에 근거하여 정확하고 투명하게 회계를 관리하여야 하며, 자신의 직위를 직접 이용하여 타인이 부당한 이익을 얻도록 해서는 안된다” 라고 규정되어 있다.

- 이는 예산의 유용, 횡령, 편취를 예방하고, 예산의 집행과정을 보다 투명하게 하여 부적절한 집행을 차단하고자 하는 취지이다.

- 귀하는 2018.4.10. 채용 이후 6년 동안 예산, 회계업무를 담당하고 있는 전문가로서, 예산 집행과 회계처리에 대한 원칙과 정산절차에 대해 잘 알고 있으며 이에따라 '22.11 까지 법인카드를 이용한 특근매식비 집행과 정산을 정상적으로 처리하였다.

- 그러나 2022년 12월과 2023년 10월·12월에는 총 22회에 걸쳐 여타 시간외 근무자들과 함께 특정식당()을 빈번 이용하면서 특근매식을 한 후 바로 결제를 하지 않고 사후 특정일에 누적된 특근매식 비용을 법인카드를 이용 직접 일괄 결제를 하고 1개의 영수증을 받아 정산 처리함으로써 부적절하게 법인카드 이용 특근매식비를 집행하였다.

- 이는 매식 완료 후 바로 법인카드 이용 결제를 하고 정당한 영수증을 발급받아 정산 처리하여야 하는 원칙에서 벗어난 비정상적인 법인카드 이용 일괄 결제방식으로, 이러한 비정상적 예산집행과 회계 처리 방식은 중간 단계에서의 예산 집행, 회계 처리의 투명성이 담보되지 않아 예산의 공정 투명 집행 원칙에 위배되는 행위이다.

- 만일, 급박하고 피치못할 불가피 상황으로 일괄결제를 할 수 밖에 없다면, 특근매식의 중간 집행 내역 확인서 또는 매식내역 확인서, 매식시 마다 영수증 징구 등 특근매식비의 공정 집행을 입증할 수 있는 최소한의 증빙서류라도 갖추어야 하나 이를 하지 않아 예산 회계 담당자로서의 역할과 책임도 다하지 못하였다.

특근매식 기간	매식장소	매식 회수	매식 인원	매식 결제일	결제금액(원)
'22.12.1~12.23		11회	60명	'22.12.22	420,000 先결제액 7,000
'23.10.4~10.6		3회	20명	'23.10.6	140,000
'23.12.1~12.14		8회	40	'23.12.12	280,000 先결제액 49,000

일련번호	특정감사 2024-05호
수령자	국립청소년인터넷드림마을

- 또한 회계규정, 시간외 근무수당 처리지침, 예산집행 지침에 의거 평일 근무시간 이후 2시간 이상 시간외 근무한 경우 특근매식비를 지급하도록 하는 규정을 위반하여
- '22.12.22 여타 시간외 근무자 5명과 함께 특정식당(중식당 용)에서 특근매식을 한 후 '22.12.1부터 누적된 본인과 여타 직원들의 특근매식비용(420,000원)을 일괄 카드 결제하면서 시간외 근무가 이루어지지도 않아 특근매식비를 집행할 수 없는 데도 불구하고 익일('22.12.23) 특근 매식비용(7,000원)을 포함 先결제함으로써 부당하게 예산을 집행하였고
- '23.12.12에도 특정식당()에서 특근매식을 한 후 '23.12.1부터 본인과 여타 시간외 근무자들의 누적된 특근매식 비용을 일괄 카드결제 하면서 시간외 근무가 이루어지지도 않은 '23.12.13-12.14간 직원(본인 포함)들의 특근매식비(7명X7,000원=49,000원)를 미리 先결제, 예산을 부당하게 집행함으로써 인하여 결과적으로 타인에게 부당한 이익을 얻도록 하였다.
- 특히 귀하는 2022년도에 연도말 사업비의 원활한 정산을 위해 초과근무자를 사전에 파악하여 先결제를 하고 일괄 정산하였고, 코로나 상황하에서 정부가 소상공인 지원대책 일환으로 先결제를 하도록 하였으며, 여성가족부 담당 주무관으로부터 사업비 先결제를 통한 정산을 요구 받았다고 주장하고 있으나
- 이는 사실과 다르며, 정부는 코로나 시기 소상공인 지원대책 일환으로 정상적인 계약·구매절차가 이루어진 사업에 대해 선금, 중도금 등을 가능한 조기에 집행, 지원하도록 하였고, 여성가족부 담당 주무관도 연말을 맞아 가능한 조기에 사업을 진행하고 정상적인 계약, 구매 등 절차가 이루어진 사업에 대해서는 정해진 기한내 정산을 해 달라는 요청이었음을 확인하였다.
- 또한 2022.11까지 연말 사업비 정산시에는 시간외 근무자에 대한 특근매식비를 정상적으로 집행, 정산 처리하여 왔음을 고려해 볼 때 2022.12 연말을 맞아 사업비의 원활한 정산을 위해 先결제 일괄 정산하였다는 주장은 오히려 예산의 부당 집행임을 알고 있었지만 사업비 정산 편의성을 위해 先결제를 실행하였다는 고의가 반증되고 있으며, 주장의 논리적 타당성과 객관성도 없다고 판단된다.
- 따라서 귀하의 법인카드 이용 특근매식비 누적분 일괄 결제 정산은 부적절한 예산의 집행, 회계 처리로서 중간 단계에서의 예산 집행, 회계 처리의 투명성이 담보되지 않아 예산의 공정 투명집행 원칙에도 위배되는 행위이며

특히 예산 집행의 원인행위(시간외 근무)가 이루어지지 않았는 데도 불구하고 특근매식비를 先결제 집행한 것은 부당한 예산 집행으로서 예산 회계 관련법령과 규정, 지침을 위반한 행위로서 타인에게 부당한 이익을 얻도록 한 사실이 인정된다.

○ 조치 사항

- 한국청소년상담복지개발원 회계규정(제3조, 제12조, 제36조) 및 예산집행지침(특근매식비), 법인카드 관리 및 사용지침(제5조, 제8조), 국립청소년인터넷드림마을 시간외 근무수당 처리 지침(특근매식비), 임직원 행동강령(제9조, 제10조), 복무규정 제3조 등 위반으로 징계(견책) 조치

일련번호	특정감사 2024-05호
수령자	국립청소년인터넷

- 또한 예산집행의 원인행위(시간외 근무) 미발생에도 불구하고 先집행한 특근매식비 56,000원
('22.12.22 先집행액 7,000원, '23.12.12 先집행액 49,000원)에 대해서는 환수조치

2024. 7. 11.

한국청소년상담복지개발원 감사실장 이석희




외부전문가 감사인

소속/직책	법무법인 유니온 변호사	성명	박상욱 (서명)
소속/직책	2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일 동안의 감사인	성명	김민지 (서명)
소속/직책	신우회법인 이사	성명	오강석 (서명)